

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Capítulo III – Del seguro de riesgos de trabajo

Introducción a la seguridad social.



Sección primera – Generalidades (Art. 41 – Art. 55)

Riesgos de trabajo

- Accidente de trabajo
- Enfermedad de trabajo

Excepciones

- Estado de embriaguez
- Bajo efectos de narcóticos
- Lesiones intencionadas
- Riñas o suicidio
- Delito intencional

Estos pueden producir:

- Incapacidad temporal
- Incapacidad permanente parcial
- Incapacidad permanente total
- Muerte



Pregunta:

¿Qué pasa si mi patrón me registra con un salario menor al real y sufro una incapacidad permanente?

Sección segunda – De las prestaciones en especie (Art. 56 – Art. 57)

Beneficios Médicos

- Asistencia Médica, Quirúrgica y Farmacéutica
- Servicios de hospitalización
- Aparatos de Prótesis y Ortopedia
- Rehabilitación



Sección tercera – De las prestaciones en dinero (Art. 58 – Art. 67)

Prestaciones por incapacidad del trabajador:

Incapacidad temporal

- Pago del 100% del salario registrado, máximo de 52 semanas.

Periodo de adaptación:

- 2 años.
- Tras este periodo y una revisión médica, se vuelve definitiva.

Incapacidad permanente total

- Pensión mensual definitiva del 70%
- Aguinaldo anual de 15 días.

Recaídas

- Si es dado de alta pero recae por el mismo riesgo, vuelve a tener derecho al subsidio temporal del 100% de su salario.

Incapacidad permanente parcial

- Si > 50% ---> pensión proporcional.
- Si < 25%, ---> indemnización única equivalente a 5 años de pensión.
- Si está entre 25% y 50%, el trabajador elige entre la pensión o la indemnización.

Prestaciones por fallecimiento (beneficiarios):

Gastos de funeral

- Pago único equivalente a 60 días de salario mínimo.

Pensión de orfandad

- 20% por cada hijo menor de 16 años
- Si el menor pierde a ambos padres, el monto sube al 30%.

Pensión de viudez o concubinato

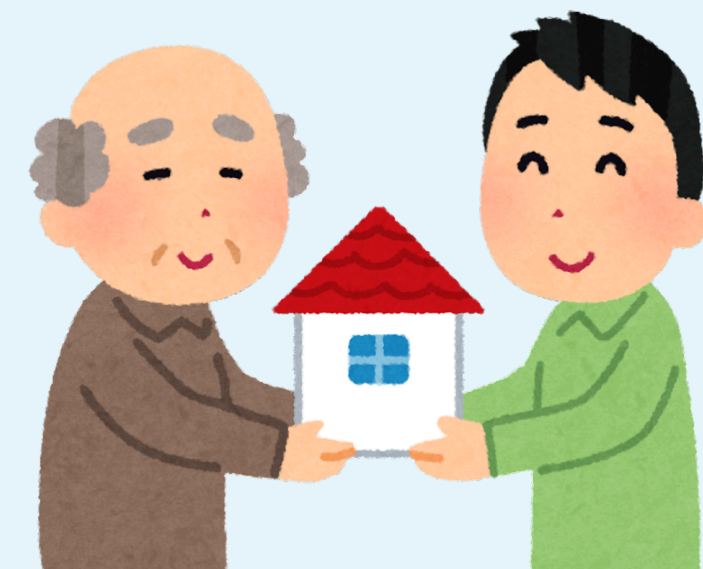
- 40% de lo que hubiera sido la pensión por incapacidad total.
- Si la pareja se vuelve a casar la pensión mensual cesa y recibe un finiquito de 3 años de pensión.

Pensión a ascendientes

- Exclusivamente si el trabajador no tenía pareja ni hijos.
- 20% a cada uno de sus padres.

Límite máximo

- La suma de todas las pensiones otorgadas a los familiares < Monto total por IPT



Sección cuarta – Del incremento periodico de las pensiones (Art. 68 – Art. 69)

Mes de actualización

La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente se actualiza anualmente en el mes de febrero.

Beneficiarios incluidos

Aplica exactamente igual para todas las pensiones otorgadas a los familiares por riesgos de trabajo.

Base del incremento

El aumento se calcula conforme al INPC del año calendario anterior. Básicamente, se ajustan conforme a la inflación para que no pierdan su poder adquisitivo.

Sección quinta – Del regimen financiero (Art. 70 – Art. 79)

Financiamiento 100% patronal

Todas las prestaciones, capitales constitutivos y gastos administrativos de este seguro se cubren exclusivamente con las cuotas de los patrones.



Inscripción inicial

Al registrarse por primera vez o cambiar de giro, las empresas pagan una "Prima Media" dependiendo de su clase de riesgo.

Revisión anual

Cada año la empresa revisa su siniestralidad. Su prima puede subir o bajar un máximo de 1% respecto al año anterior.

Calculo de la Prima

Donde:

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.

F = 2.3, que es el factor de prima.

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100.

D = Número de defunciones.

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo.

$$\text{Prima} = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M$$

Omisiones patronales y capitales constitutivos

Falta de aseguramiento

En caso de accidente de trabajo y cuando el patron no tenga asegurado a su trabajador estara obligado a pagar los Capitales Constitutivos

Liberación legal

Cubrir el pago de estos capitales constitutivos libera al patrón de las obligaciones sobre riesgos de trabajo que dicta la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué integra el Capital Constitutivo?

Es el cobro total de lo que el IMSS gasta en el trabajador accidentado.





Sección sexta – De la prevención de riesgos de trabajo (Art. 80 – Art. 83)

Programas preventivos del IMSS

El Instituto tiene la facultad de proporcionar servicios y programas para evitar riesgos laborales, con un enfoque especial en apoyar a las empresas que tienen hasta 100 trabajadores.

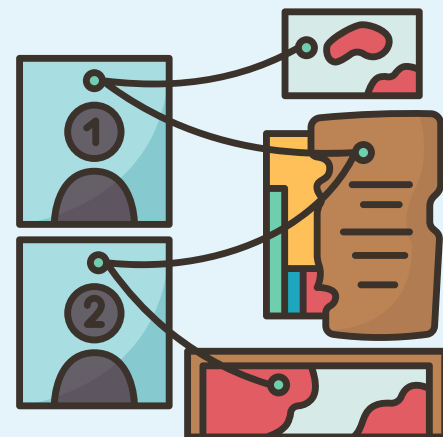
Trabajo institucional conjunto

El IMSS no actúa solo; se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y otras dependencias para implementar programas de prevención de accidentes.



Investigación y Verificación

El Instituto investigará las causas de los riesgos y sugerirá a los patrones las mejores prácticas para evitarlos. Además, podrá verificar que las empresas realmente apliquen estos programas.



Las empresas están obligadas a cooperar activamente con el IMSS mediante tres acciones clave:

- Facilitar la realización de estudios e investigaciones en sus instalaciones.
- Proporcionar datos e informes para que el IMSS elabore estadísticas sobre riesgos de trabajo.
- Promover, adoptar y difundir las normas de prevención entre sus trabajadores.





КАНОТ